

《【문제3】 문서제출명령에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 문서제출명령의 의의, 대상과 범위, 신청과 심리, 불이행 효과

I. 문제의 제기

- 문서제출명령이란 문서거증자가 상대방 또는 제3자가 소지하고 있는 문서를 증거로 제출하고자 할 때, 법원이 소지자에 대하여 그 문서의 제출을 명하는 재판을 말한다. 이는 현대 소송에서 증거의 편재 현상을 해소하고 진실 발견을 도모하기 위한 중요한 수단이다. 민사소송법은 2002년 개정을 통해 문서제출의무를 일반 의무화하여 그 범위를 대폭 확대하였다. 이하에서는 문서제출명령의 대상이 되는 문서의 범위와 신청 요건, 법원의 심리 및 결정, 그리고 명령에 위반했을 때 발생하는 법적 효과에 대하여 설명한다.

II. 문서제출의무의 대상과 범위

1. 문서제출의무가 인정되는 경우

(1) 인용문서와 인도·열람청구권 있는 문서

- 당사자가 소송에서 인용한 문서를 소지하고 있는 때(민사소송법 제344조 제1항 제1호), 또는 거증자가 소지자에 대하여 그 문서를 넘겨달라고 하거나 보여달라고 요구할 수 있는 사법상의 권리를 가진 때(동항 제2호)에는 제출의무가 있다.

(2) 이익문서와 법률관계문서

- 문서가 거증자의 이익을 위하여 작성되었거나, 거증자와 소지자 사이의 법률관계에 관하여 작성된 때(동항 제3호)에도 제출의무가 인정된다.

2. 일반적 제출의무와 예외

(1) 일반적 제출의무

- 위의 사유에 해당하지 않더라도 문서가 증거조사의 대상이 되는 경우에는 원칙적으로 소지자에게 제출의무가 있다.(제344조 제2항)

(2) 제출거부사유

- 공무원의 직무상 비밀에 관한 문서로서 국가의 이익을 해칠 우려가 있는 경우, 자기 또는 친족이 형사소추를 당하거나 치욕을 입을 우려가 있는 사항이 적힌 경우, 직무상 비밀이 적힌 문서로서 비밀유지의무가 면제되지 않은 경우 등은 제출을 거부할 수 있다.

III. 문서제출명령의 신청과 심리

1. 신청 요건

(1) 신청의 방식

- 서면으로 신청해야 하며, 문서의 표시, 문서의 취지, 문서의 소지자, 증명할 사실, 문서제출의무의 근거 등을 명시해야 한다.(제345조)

(2) 문서의 특정

- 신청인은 원칙적으로 문서를 특정해야 한다. 다만, 신청인이 문서의 표시나 취지를 구체적으로 알기 어려운 경우에는 소지자에게 그에 관한 사항을 밝히도록 요구하는 서류의 사본 제출을 신청할 수 있다.

2. 법원의 심리와 결정

(1) 소지자의 신문

- 법원은 문서제출명령 신청이 있는 경우 원칙적으로 상대방이나 제3자인 소지자를 신문해야 한다.

(2) 인카메라(In-camera) 절차

- 문서가 제출거부사유에 해당하는지 여부를 판단하기 위해 법원은 소지자에게 그 문서를 제시하게 하여 비공개로 열람할 수 있다. 이를 통해 비밀을 보호하면서도 제출의무 유무를 객관적으로 판단한다.

IV. 문서제출명령 불이행의 효과

1. 당사자가 불응한 경우

- 당사자가 명령에 응하지 않거나, 상대방의 사용을 방해할 목적으로 문서를 멸실·훼손한 경우 법원은 그 문서에 관한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.(제349조, 제350조) 이는 증거평가의 자유를 제한하는 일종의 제재적 효과이다.

2. 제3자가 불응한 경우

- 문서를 소지한 제3자가 정당한 사유 없이 명령에 위반한 경우에는 법원은 결정으로 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다.(제351조) 당사자와 달리 제3자의 불응은 상대방의 주장 내용을 진실로 인정하는 사유가 되지 않는다.

V. 결론

- 문서제출명령은 증거를 독점하고 있는 당사자나 제3자로부터 증거를 현출시켜 재판의 공정성과 실체적 진실을 확보하는 데 기여한다. 특히 일반적 제출의무의 도입과 인카메라 절차의 활용은 소송 당사자의 입증 곤란을 완화하는 핵심적 기제로 작동하고 있다. 다만, 개인의 사생활이나 직무상 비밀이 침해될 우려가 있으므로 법원은 제출의무의 존부를 엄격히 판단하여 남용을 방지해야 하며, 불이행 시에는 법이 정한 제재를 엄격히 적용하여 실효성을 확보해야 한다.